

הכנסת העשרים וחמש

יחידת : חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון

2189/25/2

הצעת חוק לימוד חובה (תיקון – חינוך חינוך לפעוטות ולילדים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 1 בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –

(1) אחרי ההגדרה "רשות חינוך מקומית" יבוא :

”פּעוט” פּירושׁו – אדם שבראשית שנת הלימודים היה באחד הגילים משלושה חודשים עד שלוש שנים;”;

(2) בהגדרה "הורים", במקום "של ילד או של נער" יבוא "של פעוט, של ילד או של נער", במקום "של הילד או של הנער" יבוא "של הפעוט, של הילד או של הנער" ובמקום "שהילד או הנער" יבוא "שהפעוט, הילד או הנער";

(3) בהגדרה "מוסד חינוך", אחרי "ללימוד שיטתי" יבוא "לפעוטות".

2. בסיפ 6 לחוק העיקרי, בפסקה (א)(1), לפני "מי שחל עליו" יבוא "פעוט או".

- תיקון סעיף 7. 3. בסעיף 7(ב) לחוק העיקרי, בכל מקום, אחרי "לילדים ולנערים" יבוא "או חינוך חנם לפעוטות".

- תיקון סעיף 7א 4. בסעיף 7א לחוק העיקרי –

(1) בכל מקום, במקום "ילד או נער" יבוא "פעוט, ילד או נער" ובמקום "הילד או הנער" יבוא "הפעוט, הילד או הנער";

(2) במקום "ילדים או נערים" יבוא "פעוטות, ילדים או נערים".

5. חוק זה יוחל בהדרגה, החל בשנת הלימודים התשפ"ד, ובלבד שהחלתו תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים התש"צ, ובהתאם לאלה –

(א) בתוך שנתיים לכל המאוחר מתחילתו של חוק זה, אוצר המדינה ישא ב-30% משכר הלימוד של פעוט במוסד חינוך רשמי;

¹ ס"ח התש"ט, עמ' 287.

(ב) בתוך ארבע שנים לכל המאוחר מתחילתו של חוק זה, אוצר המדינה יישא ב-70% משכר הלימוד של פעוט במוסד חינוך רשמי.

דבריו הסבר

הזכות לחינוך הינה זכות יסוד בסיסית ועל המדינה מוטלת האחריות לספק תשתיות חינוכיות מתאימות. אחריות זו עוגנה בחקיקה בהיקפים שונים לאורך השנים. בשנת 1984 עם כניסתו לתוקף של תיקון מספר 16 לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 (להלן – החוק), הורחבה תחולת הוראת החוק לילדים בגילאים שלוש ומעלה במקום מגיל חמש כפי שהיה נהוג קודם לכן, ונקבעה תחולה הדרגתית של הוראות אלה לתקופה של 6 שנים.

עם השנים הלכה וגברה ההבנה כי לחינוך בגיל הרך ישנה השפעה מכרעת על התפתחותם הקוגניטיבית, הרגשית והחברתית התקינה של הפעוטות. מכאן נבע הצורך להפוך את המסגרות לגיל הרך למסגרות חינוכיות, וביצירת סביבה חינוכית טיפולית הולמת אשר תספק לפעוטות תשתית התפתחותית מותאמת לצורכיהם.

כיום הורים רבים נדרשים לשלם אלפי שקלים מדי חודש על מנת לספק לילדיהם מסגרת חינוכית הולמת, ומספר המקומות בגנים המסובסדים מוגבל. המצב הקיים מגדיל פערים חברתיים וכלכליים ויוצר חוסר שוויון הזדמנויות לפעוטות כבר בתחילת חייהם ובשלב כה משמעותי בהתפתחותם. לאור זאת, על המדינה מוטלת החובה לפעול לטובת צמצום פערים אלו באמצעות מתן חינוך חינם כבר בראשית הגיל הרך ובדרך זו לצמצם את הפערים החברתיים ולהקל את הנטל על המשפחות הצעירות.

לפיכך, מוצע להנהיג חינוך חינם לכלל הפעוטות כבר מגיל לידה. על פי המוצע, החוק יוחל בהדרגה, כשתוך שנתיים מתחילתו על המדינה יהיה לסבסד 30% משכר הלימוד של פעוטות, תוך 4 שנים – 70%, ובחלוף שש שנים – על המדינה יהיה לממן את שכר הלימוד של פעוטות במלואו. יודגש שאין מדובר בחינוך חובה מגיל לידה, אלא על מחויבות המדינה לספק חינוך חינם לפעוטות שהוריהם מעוניינים בכך. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן (פ/2504) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/180/25), על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/371/25), על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין (פ/1387/25), על ידי חברת הכנסת אפרת רייטן מרום וקבוצת חברי הכנסת (פ/817/25), על ידי חבר הכנסת ואליד אל הואשלה (פ/1745/25), על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/413/25) ועל ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/2081/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)